

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N. 31 del 23/01/2022

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 13 del 23/01/2022

OGGETTO:

Vendita di materiale legnoso di un lotto boschivo (CC3 – UC18 del piano di gestione forestale del Comune di Squillace) dal bosco comunale denominato “Marchesale” foglio n. 51 particella 24 (parte) in agro del Comune di Girifalco e di proprietà del Comune di Squillace.- Nomina componenti commissione giudicatrice.

Lotto CIG: Z3639388FB

Cap. 570 – Cod. 00901103

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-con deliberazione di G.C. n° 62 del 04/08/2006 veniva conferito incarico al Dott. For. Lombardo Gregorio di elaborare il progetto di taglio boschivo per la vendita del materiale legnoso ritraibile dal 5° lotto boschivo radicato in località “Marchesale” in agro del Comune di Girifalco e distinto in catasto dello stesso comune al foglio n° 51 particelle n° 24 (parte) di proprietà del Comune di Squillace;

-con deliberazione della Giunta Comunale n. 52/2021, esecutiva, è stato approvato il Capitolato d’Oneri ed il Verbale di assegno e stima vendita materiale legnoso ritraibile dal V lotto boschivo “Marchesale”;

-con deliberazione della Giunta Comunale n. 02/2022, esecutiva, sono state approvate le integrazioni documentali relative al progetto di taglio boschivo “comparto colturale n. 3” del piano economico, acquisito al protocollo di questo Ente il 11/05/2021 con prot. n. 2483 e costituiti dai nuovi: Capitolato d’Oneri, Verbale di assegno e stima e valore di macchiatico con relativa aggiunta degli “zeri”, nonché Dichiarazione asseverata afferente all’area basimetrica e volume asportati”, e specifica sul numero delle piante martellate;

Visto il verbale di assegno e stima, redatto dal Dott. For. Gregorio Lombardo, con il quale si prevede il taglio di un lotto di materiale legnoso ubicato nel territorio di Girifalco e di proprietà del Comune di Squillace in loc. “Marchesale” distinto al Foglio n° 51 particella n. 24 (parte);

Vista la nota della Regione Calabria - Dipartimento UOA - Settore 1 Politiche della Montagna, Foreste, Gestione dei Sistemi Forestali e Strutturali Prot. n. 244202/ REGCAL del 24.05.2022, con la quale si autorizza al taglio di n° 2.334 piante di alto fusto e n° 229 piante di diametro inferiore a cm 14 e definite “zero”, nel bosco radicato in località “Marchesale” in agro del Comune di Girifalco e di proprietà del Comune di Squillace;

Dato atto che:

-con propria determinazione a contrarre n° 628 del 20/12/2022 viene stabilito di procedere all’affidamento dell’appalto per la “*Vendita di materiale legnoso di un lotto boschivo (CC3 – UC18 del piano di gestione forestale del Comune di Squillace) dal bosco comunale denominato “Marchesale” foglio n. 51 particella 24 (parte) in agro del Comune di Girifalco e di proprietà del Comune di Squillace*”, mediante il sistema dell’asta pubblica con le modalità previste dall’art. 73, lett. c), del R. D. 23.05.1924, n° 827, interamente telematica;

-con la medesima determina a contrarre n° 628 del 20/12/2022 sono stati approvati i documenti amministrativi di gara redatti dal Responsabile Unico del Procedimento;

Visto il bando di gara, il disciplinare di gara ed i relativi allegati;

Richiamato l’articolo 78 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. il quale prevede che fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo sopra citato, la commissione sia nominata dall’organo della Stazione Appaltante competente per la scelta del soggetto affidatario del contratto di cui si tratta e si rimanda alle norme transitorie di cui all’art. 216 comma 12 dello stesso Decreto Legislativo;

Ritenuto, secondo quanto sopra esposto, di nominare la commissione giudicatrice per l’appalto in oggetto individuando i seguenti soggetti e precisamente:

- Arch. Antonio Macaluso - Responsabile Settore Tecnico del Comune di Squillace;
- Dott. Alessandro Consolo - Responsabile Settore Vigilanza del Comune di Squillace;
- Ing. Antonio Russo - dipendente Settore Tecnico del Comune di Squillace;

la funzione di segretario verbalizzante sarà svolta dall'ing. Antonio Russo;

Dato atto che i commissari nella prima seduta di gara, prima dell'inizio delle operazioni provvederanno a rendere dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, circa l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42 e dell'art. 77 c. 9 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 77 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Ritenuto, pertanto, procedere alla nomina della Commissione giudicatrice dell'appalto per la "*Vendita di materiale legnoso di un lotto boschivo (CC3 – UC18 del piano di gestione forestale del Comune di Squillace) dal bosco comunale denominato "Marchesale" foglio n. 51 particella 24 (parte) in agro del Comune di Girifalco e di proprietà del Comune di Squillace*" come sopra indicato;

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti ancora in vigore;

Visto il R.D. 23.05.1924, n° 827;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di G.C. n° 13 del 14.2.1999 e successive modificazioni;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto lo Statuto Comunale dell'Ente;

DETERMINA

la narrativa in premessa specificata s'intende integralmente riportata nel presente dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale;

1. **di nominare** la Commissione giudicatrice dell'appalto per la "*Vendita di materiale legnoso di un lotto boschivo (CC3 – UC18 del piano di gestione forestale del Comune di Squillace) dal bosco comunale denominato "Marchesale" foglio n. 51 particella 24 (parte) in agro del Comune di Girifalco e di proprietà del Comune di Squillace*" come segue:

- Arch. Antonio Macaluso - Responsabile Settore Tecnico del Comune di Squillace;
- Dott. Alessandro Consolo - Responsabile Settore Vigilanza del Comune di Squillace;
- Ing. Antonio Russo - dipendente Settore Tecnico del Comune di Squillace;

la funzione di segretario verbalizzante sarà svolta dall'ing. Antonio Russo;

2. **di demandare** alla commissione giudicatrice, per come sopra costituita, di provvedere all'esame e alla valutazione delle offerte economiche secondo i criteri indicati nella documentazione di gara;
3. **di dare atto** che i commissari provvederanno a dichiarare prima dell'inizio delle operazioni di gara, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42 e dell'art. 77 c. 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e si impegneranno a garantire la loro continua presenza alle operazioni della Commissione;
4. **di prendere atto** che la presente determinazione è soggetta alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line e sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione Trasparente", in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs n° 33/2013 ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a valere sull'impegno - Cod. - Cap. del bilancio corrente.

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Servizio

f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L' Impiegato Responsabile

f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

